

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5059566-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELLO ENES FIGUEIRA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

SUSCITADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 4ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. EXTINÇÃO DE PROCESSO ANTERIOR SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DETERMINADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IRRELEVÂNCIA DE EMENDA POSTERIOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS.

ACÓRDÃO

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, JUÍZO SUSCITANTE. Comunique-se a decisão aos juízos suscitante e suscitado. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e restitua-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2024.

5059566-77.2024.4.02.5101

510014721691.V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5059566-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELLO ENES FIGUEIRA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

SUSCITADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 4ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pela 04ª Vara Federal de Duque de Caxias em relação à 03ª Vara Federal de Duque de Caxias, que declinara da competência em razão da prevenção.

VOTO

O Juízo da 04ª Vara Federal de Duque de Caxias declinou da competência por entender que se tratava de causa preventa ao processo 5013577-31.2023.4.02.5118, que foi extinto sem exame de mérito.

O Juízo da 03ª Vara Federal de Duque de Caxias declarou a incompetência do Juízo e suscitou o **conflito negativo de competência**, conforme decisão abaixo:

“Trata-se de ação previdenciária proposta em 8/5/2024, cujo objeto é a concessão de benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência (BPC). O processo foi distribuído por sorteio à 4ª Vara Federal de Duque de Caxias (ev. 1). Na petição inicial, o pedido formulado é a concessão judicial do BPC 711.104.343-0, requerido ao INSS em 24/2/2022 (ev. 1.1). Todavia, a inicial é instruída com cópia de requerimento de BPC datado de 7/7/2023 (requerimento 888614431; ev. 1.6). Na decisão do ev. 3, o juízo processante consignou que a presente demanda é idêntica à de nº 5013577-31.2023.4.02.5118 (cuja propositura data de 17/10/2023), que tramitou perante esta 3ª Vara Federal e foi extinta sem julgamento de mérito. Com base no art. 286, II do CPC, determinou a remessa dos autos e este juízo. Daí os autos nos vieram redistribuídos (ev. 7). Decido. Analisando os autos do processo 5013577-31.2023.4.02.5118, tem-se que pedido formulado é a concessão judicial do BPC 711.104.343-0 (DER: 24/2/2022). Como dito acima, o feito restou extinto sem julgamento de mérito. Na petição inicial da presente demanda, o pedido também é a concessão judicial do BPC 711.104.343-0. Porém, foi anexado ao libelo requerimento de concessão de BPC cuja DER é 7/7/2023 (requerimento 888614431). Dada a aparente contradição entre o pedido deduzido na inicial e o comprovante do requerimento anexado, a autora foi intimada a emendar a inicial, devendo anexar cópia completo do processo administrativo referente ao benefício pleiteado em juízo (ev. 9). Em resposta, a autora peticiona alegando razões pelas quais entende ter direito ao benefício requerido em jul/2023 (ev. 13.1). Anexa a essa petição cópia completa do requerimento 888614431, o qual gerou o BPC nº 713.420.592-5 (evs. 13.6 e 13.7). 5003892-63.2024.4.02.5118 510013955880.V8 Poder Judiciário JUSTIÇA FEDERAL Seção Judiciária do Rio de Janeiro 3ª Vara Federal de Duque de Caxias 09/08/2024, 13:55 :: 510013955880 - eproc - :: https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=processo_selecionar&numero_processo=50038926320244025118&acao_origem=minuta_area_t... 2/2 Ou seja, embora o pedido formulado seja a concessão do BPC 711.104.343-0, o cotejo do requerimento anexado à inicial (ev. 1.6) com a petição de emenda e a cópia do processo administrativo (evs. 13.6 e 13.7) esclarece que na verdade o objeto desta demanda é a concessão do BPC 713.420.595-5 (DER: 7/7/2023) e não do BPC 711.104.343-0 (DER: 24/2/2022). Assim, não subsiste a prevenção apontada pelo juízo da 4ª Vara, pelo que os autos devem devolvidos ao juízo ao qual distribuídos por sorteio. Firme em tais razões, suscito conflito negativo de competência em face

da 4ª Vara Federal de Duque de Caxias, a ser dirimido por uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região na forma do respectivo Regimento Interno (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8/2/2019) (...)"

À vista das razões do juízo suscitante, verifico que o processo n.º 5013577-31.2023.4.02.5118, ajuizado em 17/10/2023, foi julgado extinto, sem julgamento do mérito, pelo juízo da 03ª Vara Federal, por falta de interesse processual, na medida em que o autor não juntou aos autos documentos necessários à propositura da demanda, como laudo médico, comprovate de endereço e inscrição no Cadúnico.

No processo nº 5003892-63.2024.4.02.5118, em que suscitado o conflito, a petição inicial especifica sua pretensão com o mesmo objeto, qual se já a concessão do benefício n.º 711.104.343- 0. Ademais, não extraio da petição da autora no evento 13.1 manifestação de vontade no sentido de emendar a petição inicial.

Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, o Código de Processo Civil autoriza a propositura de nova ação, uma vez que esteja corrigido o vício que motivou a extinção:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

*§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos **incisos I, IV, VI e VII do art. 485**, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.*

De outra parte, nesses casos a lei determina a distribuição por dependência

"Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda"

Por fim, observo que a competência é determinada no momento do ajuizamento:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

No momento do ajuizamento, inequivocamente, havia repetição da mesma demanda e tríplice identidade entre as ações.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de **DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 3.ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, JUÍZO SUSCITANTE.**

Comunique-se a decisão aos juízos suscitante e suscitado.

Preclusa esta decisão, dê-se baixa e restitua-se os autos ao juízo de origem.